



WEBINAR EXCLUSIVO

Perspectivas para 2026

Reforma tributária e a pauta das Cortes Superiores e do Carf

SEXTA,
06/02 ÀS 10H

QUERO PARTICIPAR

[Início](#) > [Opinião e Análise](#) > [Colunas](#) > [Coluna da Bárbara Mengardo](#)

BENEFÍCIOS FISCAIS

LC 224: Repetro não será reduzido; Sudam e Reidi podem ser atingidos, diz Receita

Em Perguntas e Respostas, Receita ainda deixa claro que PAT e incentivo ao esporte serão reduzidos em 10%

Bárbara Mengardo

28/01/2026 | 06:00



Prédio da Receita Federal | Foto: Pillar Pedreira/Agência Senado

A Receita Federal divulgou, na noite desta segunda-feira (26/1), um **Perguntas e Respostas** relacionado à LC 224/25, que prevê a redução de benefícios fiscais em 10%. O documento cita alguns incentivos que vinham sendo alvo de dúvidas, esclarecendo quais serão e quais não serão impactados pela nova legislação. Repetro e Drawback, por exemplo, estão fora, enquanto PAT e incentivo ao esporte sofrerão reduções. No caso da Sudam e do Reidi, é necessário analisar caso a caso.

Conheça o JOTA PRO Tributos, plataforma de monitoramento tributário para empresas e escritórios com decisões e

movimentações do Carf, STJ e STF

O documento, cuja divulgação foi antecipada pelo JOTA na semana passada, também traz detalhes sobre as novas regras para aproveitamento do regime do Lucro Presumido. As diretrizes, que deverão ser atualizadas futuramente, não vinculam os fiscais da Receita, mas representam um forte indicativo de como pensa o órgão.

Serão reduzidos

Constam no documento como sujeitos à redução o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e o incentivo ao esporte. A Receita traz ainda a forma de cálculo nestes casos em que o benefício envolve dedução no Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ).

De acordo com o órgão, nesses casos é comum que a dedução seja feita sobre o IRPJ devido à alíquota de 15%. Para saber quanto pode ser abatido de acordo com a LC, é necessário fazer duas estimativas: 90% sobre o limite fixado na lei para a dedução máxima sobre o IRPJ e 90% sobre o valor a ser deduzido sem o teto. Prevalece o menor valor.

A advogada Leticia Tourinho Dantas, sócia do escritório Lacerda Gama Advogados, explica que a metodologia foi estabelecida para que haja limitação mesmo nos casos em que as companhias fazem deduções abaixo do limite estabelecido pela legislação.

Caso a caso

Em relação à Sudam, o texto esclarece que não é necessário que todo o investimento esteja concluído em 31 de dezembro de 2025 para que não haja alteração na fruição do benefício. Basta que, até a data, o investimento esteja aprovado pelo Poder Público e em execução.

A dúvida foi levantada pelo fato de a LC prever que incentivos com condição onerosa prevista em investimento aprovado até o último dia de 2025 não serão reduzidos. No caso da Sudam, os contribuintes tinham dúvidas sobre a aplicação desta data, questionando se o investimento deveria estar concluído até 31 de dezembro.

Para o advogado Luiz Eduardo Costa Lucas, sócio do escritório Martinelli Advogados, o texto deixa no ar um ponto que pode gerar judicialização. Isso porque está implícito que projetos que não foram iniciados até o fim do ano passado sofrerão redução. A LC, porém, traz apenas a necessidade de aprovação até 31 de dezembro de 2025.

O Reidi, voltado ao setor de infraestrutura, se encontra em situação similar, e de acordo com a Receita será necessária a avaliação caso a caso. Para investimentos já aprovados e em execução e para projetos de investimento em sistemas de armazenamento de energia com o objetivo de promover a transição energética não haverá a aplicação da LC 224.

A advogada Letícia Dantas, que analisou o Perguntas e Respostas juntamente ao advogado Caio Corralo, também vê o critério elencado pela Receita como um possível gerador de litígios no caso do Reidi. “Qual é o marco para considerar o início do cumprimento da condição onerosa? Se o contribuinte provisionou os

valores que serão empregados no investimento, posso considerar que o projeto foi iniciado? Esses temas ficaram abertos”, afirmou.

Não serão reduzidos

O documento deixa claro, por outro lado, que benefícios de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) não estão abrangidos pela nova legislação. “O regime de redução de incentivos e benefícios tributários introduzido não alcança o IRRF, inclusive na hipótese de beneficiário domiciliado no exterior”, consta no Perguntas e Respostas.

Na mesma situação estão os incentivos de IOF, que seguem inalterados.

O texto também esclarece que a dedução de valores com planos de saúde e previdência privada não sofrerá redução. De acordo com o Perguntas e Respostas, apesar de constarem no Demonstrativo dos Gastos Tributários da Lei Orçamentária Anual (LOA), “estas despesas têm caráter de despesas operacionais para efeitos de apuração do IRPJ”, não sendo benefícios tributários.

Entre outros benefícios não abrangidos estão o Repetro, do setor de petróleo de gás, o Drawback, voltado a exportadoras, e os incentivos a ativos financeiros previstos nos artigos 2 e 3 da Lei 12.431/11. Também estão fora o RET-Incorporação, que beneficia incorporadoras, o Recap, voltado à aquisição de bens de capital por exportadoras, as reduções de Imposto de Importação como o regime de Ex-tarifário para bens de capital, informática e telecomunicações e o regime aduaneiro especial de admissão temporária.

Nos casos de benefícios de Imposto de Importação, a Receita esclarece que as regras trazidas pela LC já estão em vigor, não sendo necessária a regulamentação por outros órgãos. Apesar de a lei complementar trazer a necessidade de regulamentação, esse critério, de acordo com o Perguntas e Respostas, já foi atendido com a edição da Instrução Normativa RFB 2.305, de 31 de dezembro de 2025.

Lucro presumido

Também há, no Perguntas e Respostas, trechos relacionados ao regime de lucro presumido. Nestes casos haverá o acréscimo de 10% sobre os percentuais de presunção à parcela da receita bruta total que exceder R\$ 5 milhões no ano-calendário.

Receba de graça todas as sextas-feiras um resumo da semana tributária no seu email

Entre outros pontos, a Receita delimita que o acréscimo abrange tanto o IRPJ quanto a CSLL. Para o primeiro tributo, porém, a alteração valerá já no primeiro trimestre de 2026. Para a CSLL, o acréscimo deve ser feito a partir do segundo semestre.

Para contribuintes com atividades sujeitas a percentuais de presunção distintos, o cálculo deverá levar em consideração proporcionalmente as receitas de cada atividade. 



BÁRBARA MENGARDO

Editora em Brasília. Coordena a cobertura de tributário nos tribunais superiores, no Carf e no Executivo. Antes de trabalhar no JOTA atuou no jornal Valor Econômico, tanto em São Paulo quanto em Brasília. Email: barbara.mengardo@jota.info

TAGS

BENEFÍCIOS FISCAIS

CSLL

IRPJ

JOTA PRO TRIBUTOS

PAT

RECEITA FEDERAL

REPETRO

SOCIAL

SUDAM

COMPARTILHAR



JOTA

Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

Apostas da
Semana

Impacto nas
Instituições

Risco Político

Alertas

PRO TRIBUTOS

Apostas da
Semana

Direto do
CARF

Direto da
Corte

Direto do
Legislativo

Matinal

Relatórios
Especiais

PRO TRABALHISTA

Apostas da
Semana

Direto da
Corte

Direto da
Fonte

Giro nos TRT's

Relatório
Especial

PRO SAÚDE

Apostas da
Semana

Bastidores
da Saúde

Direto da
Anvisa/ANS

Direto da
Corte

Direto do
Legislativo

Matinal

Relatório
Especial

Alertas

EDITORIAS

Executivo

Legislativo

STF

Justiça

Energia

Opinião e
Análise

Coberturas
Especiais

Direito
trabalhista

Eleições
2026

SOBRE O JOTA

Estúdio
JOTA

Ética JOTA

Política de
Privacidade

Política de
diversidade

Seus Dados

Termos de
Uso

Quem
Somos

Blog

[FAQ](#) | [Contato](#) | [Trabalhe Conosco](#)

[SIGA O JOTA](#)